

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1282/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาย มา สีน สอน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยและขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอาญาอื่น จำเลยให้การปฏิเสธ และมีได้มีการสอบถามในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ทั้งไม่ปรากฏในสำนวนว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ดังนี้ จึงไม่อาจนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้นับโทษ ต่อนั้นได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,357 นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 929/2528 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 จำคุก 1 ปี คำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม

คงจำคุก 8 เดือน ให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1096/2528 ของศาล
ชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ลักตาข่ายไปจากการครอบ
ครองของผู้เสียหาย.....แต่คดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธและมิได้มีการสอบถามในเรื่องที่
โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ทั้งไม่ปรากฏในสำนวนว่าจำเลยในคดีนี้เป็นจำเลยคนเดียวกับ
จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 929/2528 หมายเลขแดงที่ 1096/2528ของศาลชั้น
ต้นแต่อย่างใด จึงไม่อาจนับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีดังกล่าวได้

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335
(1)วรรคแรก จำคุก 1 ปี คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ
คุก 8 เดือน ส่วนคำขอให้นับโทษต่อให้ยก.

(จิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ